สัญญาเช่าทั่วไป

ทำที่……..

วันที่……เดือน……พ.ศ.....

สัญญาเช่าฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง.....……

อยู่บ้านเลขที่……..……..ตรอก/ซอย……ถนน…….

ตำบล/แขวง……....อำเภอ/เขต……..……จังหวัด……..…..

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า **"ผู้ให้เช่า"** ฝ่ายหนึ่งกับ……

อยู่บ้านเลขที่……ตรอก/ซอย……ถนน……

ตำบล/แขวง……อำเภอ/เขต……จังหวัด……

ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้จะเรียกว่า **"ผู้เช่า"** อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาเช่ากันมีข้อความดังนี้

ข้อ ๑. ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่า……

……

มีกำหนดระยะเวลาการเช่า……ปี นับแต่วันทำสัญญาเช่าฉบับนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๒. ผู้เช่ามีวัตถุประสงค์ในการเช่าทรัพย์ตามข้อ ๑ เพื่อ..... โดยผู้เช่าจะใช้ทรัพย์สินเพื่อการอย่างอื่น นอกจากที่ระบุไว้ได้โดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า แต่ผู้เช่าจะใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นไม่ได้เด็ดขาด

ข้อ ๓. ในการทำสัญญาดังกล่าวในข้อ ๑. ผู้เช่าตกลงที่จะชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือนในอัตราค่าเช่า.....บาท (.....) ต่อ..... (วัน/เดือน/ปี) โดยผู้เช่าตกลงจะชำระเงินค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าภายในวันที่……ของทุกเดือน ถ้าผู้เช่าผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าตามกำหนดดังกล่าวแล้ว ผู้เช่ายินยอมให้ถือว่าสัญญาเช่านี้ระงับลงโดยมิพักต้องบอกกล่าวก่อน

ข้อ ๔. เพื่อเป็นการประกันในการปฏิบัติตามสัญญาเช่า ผู้เช่าตกลงมอบเงินเป็นประกันการเช่าจำนวน.....บาท (.....) ให้แก่ผู้ให้เช่าและผู้ให้เช่าได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้วในวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ ถ้าผู้เช่าเช่าครบกำหนดตามสัญญาผู้ให้เช่ายินดีคืนเงินประกันให้ โดยหักค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายเท่าที่จำเป็น

ข้อ ๕. ผู้เช่ารับว่าจะไม่ให้ผู้อื่นเช่าช่วงหรือโอนสิทธิตามสัญญาเช่าไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน

ข้อ ๖. ผู้เช่าต้องยินยอมให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าเข้าตรวจตราทรัพย์สินที่เช่าเป็นครั้งคราวในเวลาและระยะเวลาอันสมควร

ข้อ ๗. ทรัพย์สินที่เช่านั้นผู้เช่าจะทำการดัดแปลงหรือต่อเติมอย่างหนึ่งอย่างใดหาได้ไม่ นอกจากที่ใช้กันตามจารีตประเพณีนิยมปกติ หรือการดั่งที่กำหนดในสัญญานั้นเท่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าผู้เช่าฝ่าฝืนสัญญาข้อนี้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ และในกรณีที่ผู้ให้เช่าให้อนุญาตแก่ผู้เช่าทำการดัดแปลง หรือต่อเติมอย่างหนึ่งอย่างใดในทรัพย์สินที่เช่า เมื่อสัญญาเช่าระงับลงไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆการดัดแปลงหรือต่อเติมในทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวนั้น ให้ตกเป็นของผู้ให้เช่า ผู้เช่าจะรื้อถอนไปไม่ได้

ข้อ ๘. ผู้เช่าจำต้องสงวนทรัพย์สินที่เช่านั้นเสมอกับที่วิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตัวเอง และต้องทำการบำรุงรักษาทั้งทำการซ่อมแซมเล็กน้อยด้วย

ข้อ ๙ ผู้เช่าตกลงว่าในระหว่างอายุสัญญาเช่า ผู้เช่าจะทำประกันวินาศภัย โดยผู้เช่าจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัย โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญา

ข้อ ๑๐. ผู้เช่าต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายหรือบุบสลาย ๆ เพราะความผิดของผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงหรือบุคคลซึ่งอยู่กับผู้เช่า หรือบุคคลที่จัดเข้าเป็นบริวารของผู้เช่า

ข้อ ๑๑. ผู้เช่ายอมชดใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ .....ต่อปี ของยอดเงินค่าเช่าที่ค้างชำระผู้ให้เช่า หรือค่าเสียหายที่ผู้ให้เช่าเรียกเอาจากผู้เช่าได้ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้ให้เช่าต้องเสียไปเพื่อการทวงถามให้ชำระเงินค่าเช่าอีกด้วย

ข้อ ๑๒. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาทรัพย์ที่เช่านั้นตามปกติและเพื่อซ่อมแซมเพียงเล็กน้อย ผู้เช่าเป็นผู้ชำระ

ข้อ ๑๓. เมื่อครบกำหนดการเช่าตามข้อ ๑ แล้ว ผู้เช่าต้องส่งมอบทรัพย์ที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าภายในระยะเวลา.....วัน นับแต่วันสิ้นสุดการเช่าที่ตกลงกันไว้ หากผู้เช่ามิได้ส่งมอบในเวลาดังกล่าว ผู้ให้เช่ามีสิทธิยึดเงินประกันที่ได้ให้ไว้ตามข้อ ๔ จนกว่าผู้เช่าจะนำทรัพย์ที่เช่ามาคืนให้แก่ผู้ให้เช่าในสภาพเรียบร้อย ทั้งนี้หากทรัพย์ที่เช่านั้นในขณะที่นำส่งคืนบุบสลาย หรือเสียหายอย่างใด ๆ โดยผู้เช่าต้องรับผิดนั้น ผู้ให้เช่ามีสิทธิหักเงินประกันไว้ส่วนหนึ่งเป็นค่าเสียหาย และที่เหลือคืนแก่ผู้เช่าได้

ข้อ ๑๔. ถ้าผู้เช่าประพฤติผิดสัญญาเช่าแม้ข้อหนึ่งข้อใดดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที และผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เช่าได้ทันที

ข้อ ๑๕ ในวันทำสัญญานี้ ผู้เช่าได้ตรวจตราทรัพย์สินที่เช่าแล้ว เห็นว่ามีสภาพปกติดีทุกประการและผู้ให้เช่าได้ส่งมอบทรัพย์สินที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าแล้ว

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาของตน จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็นสำคัญและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ……ผู้ให้เช่า

(……)

ลงชื่อ……ผู้เช่า

(……....)

ลงชื่อ……พยาน

(……)

ลงชื่อ……พยาน

(……)